

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2132/2538

นางสาวผ่องศรี สวาสดีฉัตรภูมิ กับพวก

โจทก์

๘ นางสาวไฉไล โพธิสมบัติ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 538

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246

การอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์หรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาลที่จะสั่งได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นสมควรไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสี่สำนวนถอนอุทธรณ์ในคดีนี้ ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจสั่งไม่อนุญาตได้

โจทก์ทั้งสี่ได้เข้าตีกแถวพิพาทจาก พ. มีกำหนดครั้งละ 10 ปีโดยไม่ปรากฏว่า ก่อนหรือหลังจากที่ พ. ให้โจทก์ทั้งสี่เข้าได้มีการก่อสร้างหรือต่อเติมตีกแถวพิพาท คงได้ความแต่เพียงว่าโจทก์ทั้งสี่ให้เงินตอบแทนแก่ พ. เพื่อขอทำสัญญาเช่าต่อจาก สัญญาเดิมไปอีก 10 ปี โดยโจทก์แต่ละคนชำระเงินคนละ 100,000 บาทดังนั้น เงินที่โจทก์ทั้งสี่อ้างว่าให้แก่ พ. จึงหาใช่เงินช่วยก่อสร้างตีกแถวพิพาทอันจะทำให้สัญญา ระหว่างโจทก์ทั้งสี่กับ พ. เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่

โจทก์ทั้งสี่กับ พ. เพียงแต่ทำหนังสือสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปีโดยนำไปยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่ยังมีได้มีการจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก พ. ถึงแก่กรรมเสียก่อน การจดทะเบียนสิทธิการเช่ารายพิพาทนี้จึงยังไม่บริบูรณ์จนกว่าจะได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ข้อตกลงเช่ากันใหม่อีก 10 ปี จึงไม่สมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538 โจทก์ทั้งสี่จะอ้างระยะเวลาเช่า 10

ปี มาใช้ยันแก่จำเลยหาได้เพราะต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว เมื่อสิทธิและ
หน้าที่ตามสัญญาเช่าซึ่งเป็นการเช่าธรรมดาอันมิใช่สัญญาต่างตอบแทนและสัญญาเช่า
ดังกล่าวก็ยังมีได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538
โจทก์ทั้งสองจะบังคับให้จำเลยในฐานะทายาทหรือผู้จัดการมรดกของ พ. จดทะเบียน
การเช่าให้แก่โจทก์ทั้งสองหาได้ไม่

โจทก์ทั้งสองกับ พ. เพียงแต่ทำหนังสือสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปีโดยนำไปยื่น
คำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่ เนื่องจาก พ. ถึงแก่กรรมเสียก่อน การจดทะเบียนสิทธิการเช่ารายปีพาทนี้จึง
ยังไม่บริบูรณ์จนกว่าจะได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ข้อตกลงเช่ากันใหม่
อีก 10 ปี จึงไม่สมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538 โจทก์ทั้งสองจะอ้างระยะเวลาเช่า 10
ปี มาใช้ยันแก่จำเลยหาได้เพราะต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว เมื่อสิทธิและ
หน้าที่ตามสัญญาเช่าซึ่งเป็นการเช่าธรรมดาอันมิใช่สัญญาต่างตอบแทนและสัญญาเช่า
ดังกล่าวก็ยังมีได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538
โจทก์ทั้งสองจะบังคับให้จำเลยในฐานะทายาทหรือผู้จัดการมรดกของ พ. จดทะเบียน
การเช่าให้แก่โจทก์ทั้งสองหาได้ไม่

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ดุสิต เพชรปลุก)

ศาลแพ่ง - นายบุญเลิศ เย็นทรวง

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ เจตนาการณ์กุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ